

ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Angel Alberto Varon

EJE 1

Conceptualicemos



Introducción	3
Legislación informática	4
Conceptos	5
Legislación	5
Leyes	5
Delitos	5
Delincuentes	5
Informática	5
TIC	5
Historia	5
Ley 1273 de 2009	7
Código penal	9
Legislación Internacional sobre Delitos Informáticos	10
México	10
Estados unidos	11
Alemania	11
Austria	11
Gran Bretaña	12
Holanda	12
Chile	12
Francia	12
Tratados internacionales	13
Otras Normas	13
Cuestiones de jurisdicción y competencia	14
Bibliografía	16

Como profesional, como **CIO**, o jefe de área ¿porque es tan importante conocer sobre conceptualización acerca de legislación de la seguridad informática?

Se vienen presentado infinidad de ataques informáticos, evidenciando el constante crecimiento de los delitos **cibernéticos** y el gran alcance que tienen los delincuentes al momento de efectuar estas agresiones, lo que sin duda hace tambalear la sociedad de las **TIC**, ya que estamos expuestos al igual que la información que circula en la red, esto nos lleva a hacer una análisis sobre la vulnerabilidad que se presenta en los sistemas informáticos y las posibles acciones que debemos tomar para poder defendernos ante estas amenazas.

Por esta razón varios países, se vieron obligados a emitir leyes para proteger la información que circula en las redes por el uso y aplicación de nuevas tecnologías, la implementación de grandes sistemas informáticos y la complejidad de las políticas internacionales, que permite que grandes volúmenes de información circulen a través de internet, lo que sin lugar a dudas faculta a delincuentes informáticos para que encuentren una buena oportunidad de acceso a datos, disminuyendo la brecha de seguridad en los sistemas de información y las diferentes aplicaciones que se encuentran alojadas en la **nube**.

Esto ha hecho percibir que la información no se encuentra segura ni siquiera en las instituciones de las grandes potencias mundiales que son las que cobijan sistemas informáticos robustos, y que almacenan gran cantidad de información sobre investigaciones científicas, secretos militares, e información sobre alianzas políticas y estratégicas, debido a los recientes ataques informáticos que se vienen presentando a nivel mundial como el ocurrido el pasado mes de mayo donde un Ransomware (**virus informático** restringe el ingreso al sistema) denominado Wanna Cry que afectó infinidad de organizaciones privadas como estatales en España, Reino Unido, Rusia, Turquía, Ucrania, Colombia y Taiwán entre otros.



CIO
(Chief Information Officer)
jefe de área u oficina de sistemas.

Cibernéticos
Uso de sistemas electrónicos y mecánicos a partir de su comparación con los sistemas de comunicación y regulación automática de los seres vivos.

TIC
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Nube
Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.

Virus informático
Software malicioso que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario.



Visitar página

Se invita al estudiante a ver la siguiente noticia:

<https://goo.gl/CCRF9a>

Legislación informática

Conceptos

Legislación cuando hablamos de legislación nos referimos a una serie de leyes que son dispuestas, creadas o promulgadas por el senado de la república o por las altas cortes, con el objetivo de garantizar la sana convivencia y la ética social.

Leyes son estamentos, reglas o mecanismos legales que se deben cumplir y son impuestos por autoridades para regular el estilo de vida de personas o para enmarcar restricciones.

Delitos son actuaciones que se realizan contrariando lo estipulado en una ley, y que suelen ser condenados por la sociedad o la ley.

Delincuentes son individuos que infringen, quiebran o incumplen las leyes o actúan en contra de ellas.

Informática es la rama que trata de los conocimientos técnicos, Métodos y herramientas que se emplean para automatizar la información con el objetivo de agilizar procesos.

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta reúne una serie de elementos técnicos, tecnológico y científicos los cuales nos permiten acceder a la información, procesarla, producirla, almacenarla, gestionarla, transferirla, las TIC involucra todas las áreas de conocimientos.

Historia

La legislación informática se constituye por leyes y convenios previamente aprobados, para regularizar el flujo de la informa-

ción que hallamos por medio de dispositivos electrónicos a la par de delitos, este tipo de legislación ayuda a proteger y fortificar los derechos de autor al igual que el dominio intelectual y la información dispuesta en los medios digitales.

Este siglo ha traído consigo una **revolución digital** y ha venido reformando la manera de comunicarnos e interrelacionarnos, así pues que los efectos se han dividido no solo en el factor sociedad sino también el económico, la educación, la política, el entretenimiento y otros, toda esta aleación de computadores y redes hace que la evolución tecnológica se produzca aceleradamente trayendo consigo beneficios, pero también conductas inadecuadas como actos ilícitos en la forma de operar la tecnología.


Revolución digital
Cambio de la tecnología analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología digital.



Instrucción

Para mejorar los conceptos adquiridos recomiendo realizar la actividad de repaso.

Para mejorar los conceptos adquiridos recomiendo realizar la actividad de repaso.

Entre los países que poseen una legislación adecuada se pueden señalar Alemania, Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y últimamente México.

En nuestro país el incremento de delitos ha vulnerado las relaciones y las comunicaciones no solo personales sino institu-

cionales e incluso empresariales, generándose leyes entre las cuales se destaca a ley 1273 del 2009 para proteger y preservar la información.

Por la red han circulado una serie de ataques que nos pueden causar mucho daño, a continuación, mencionaré algunos de estos que han afectado diferentes circunstancias en esta sociedad:

- 1984 Fred Cohem Clasifica tres tipos de virus: Caballo de troya, Gusanos y Virus.
- 1986 Brain, Bouncing ball Se da la difusión de virus que infectaban el arranque de los diskettes, más adelante surgieron los que infectaban las extensiones EXE y COM.
- 1989 En estados unidos y Europa se proliferó Dark Avenger "vengador de la oscuridad" conocido por su motor de mutación polimórfica.
- 1998 Se propagó un virus a través de Arpanet desde uno de los terminales del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets).
- 1991 Se dio a conocer en el Perú el primer virus de difusión nacional, al que llamaron Mensaje, como simple mutación del virus Jerusalem-B y al que su autor le agregó una ventana con su nombre y número telefónico. Los virus con apellidos como Espejo, Martínez y Aguilar fueron variantes del Jerusalem-B.
- 1993 se presentan los virus Katia, Rogue o F03241 y los polimórficos Rogue II y Please Wait, que se encargaban de formatear el disco duro.
- 1995 Aparecen los macro virus, que infectaban documentos y que sin ser archivos ejecutables podían auto-ejecutarse infectando a los archivos de MS-Word.
- 1997 Laroux se propaga a través de Internet el primer macro virus, que se encarga de contaminar hojas de cálculo de MS-Excel.
- 1998 Macrovirus surge otro tipo de clan de virus que ataca a los archivos de bases de datos de MS-Access.
- 1999 Apareció Melissa aplicaba el procedimiento de ingeniería social, mostrando un mensaje "Aquí está el documento que me solicitaste... no se lo enseñes a nadie". Causo pérdidas superiores a los 80 millones de dólares a empresas americanas, como Microsoft, Intel o Lucent Technologies.
- 2005 en este año se conoció Rootkin una especie de plataforma que contiene varias herramientas utilizadas por los cracker para acceder ilícitamente a los sistemas informáticos y causar noticias como la siguiente:

En Estados Unidos, el presidente ejecutivo de Target Corp, una de las principales cadenas minoristas está exhortando a comerciantes y bancos a adoptar la tecnología que incorpora chips a las tarjetas de crédito para proteger más a los clientes. Mientras, en Colombia se reportaron recientemente las cifras de clonación fraudulenta de tarjetas con chip que mantienen la banda magnética: 128 en 2013.

Target Corp, realizó el llamado luego de que su empresa fuera víctima del robo de

millones de números de tarjetas utilizadas por los clientes en sus locales.

Las tarjetas de crédito con chip que deben ser insertadas en datafonos especiales, En Colombia, la Superintendencia Financiera vienen promoviendo la adopción de tarjetas con esta tecnología y se espera que se complete ese proceso en diciembre de 2011. Las tarjetas con chip dificultan que los criminales se aprovechen de las filtraciones de datos masivas.

“El tráfico cifrado de Internet es la pesadilla de los bancos”, según lo expresa Ray Jiménez, Vicepresidente de ventas regionales de Blue Coat Systems para América Latina.

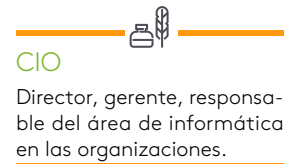
El 80% del malware en la actualidad está cifrado y la falta de visibilidad representa una brecha de seguridad enorme, especialmente para el sector financiero que maneja las cifras más altas de encriptación.

En general, la banca entiende el papel que juega la seguridad tanto física como **virtual** y es por ello que destinan grandes inversiones a este segmento. Sin embargo, el desafío actual es, que si bien las empresas están protegidas de lo que conocen, los ataques han cambiado siendo más avanzados y persistentes, lo que genera brechas de seguridad que requieren nuevas medidas y soluciones.



La peor pesadilla de cualquier **CIO** de un banco, es que lo llamen en medio de la noche por una alerta de seguridad y no tener la herramienta para identificar

cuándo, qué, cómo y sobre todo, prevenir para que no se vuelva a repetir.



La mayoría de los ataques son internos, con lo cual es imposible protegerse 100%, por eso el desafío está en identificar rápidamente la brecha y responder al incidente.

Ley 1273 de 2009

El estado colombiano consideraría la creación de la ley 1273 de 2009 por el continuo crecimiento de crímenes informáticos, la constante evolución de procedimientos y nuevas modalidades en los métodos utilizados por los delincuentes para realizar ataques acrecentando el daño a sus víctimas, poniendo en constante riesgo y quebrantando los bienes jurídicos sociales tanto individuales como colectivos y la relevancia social que conlleva este problema.

Con la adopción de esta ley se hizo reforma al código penal colombiano y se emprendió la lucha para proteger la información y dar respuestas a la creciente ola de delitos informáticos, tratando de proteger plenamente los datos y los sistemas de información.

También se tipificaron y crearon algunas figuras de delitos penales con condenas hasta de 120 meses de reclusión y sanciones económicas de 1500 SMLMV salario mínimo legal mensuales vigentes en Colombia.

La determinación de la ley, con su contribución y la magnitud puede dar otros componentes de juicio para inferir en la realidad en entidades y direccionar sus políticas y tácticas, a la luz de la misma ley y

de los estándares mundiales sobre seguridad informática, única y exclusivamente desde el panorama de dependencia y adopción de las nuevas tecnologías.

El uso de la tecnología para conductas ilícitas da a esta ley gran importancia y la divide en dos capítulos que determina así:

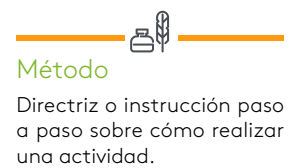
1. De las infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos.
2. De los delitos informáticos y otras agresiones.

En la siguiente tabla se ilustran artículos, delitos y penas que contempla la ley 1273 de 2009.

Artículo	Delito	Pena
269 A	Acceso abusivo a un sistema informático	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 B	Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 C	Interceptación de datos informáticos	36 a 72 meses Prisión
269 D	daño informático	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 E	Uso de software malicioso	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 F	Violación de datos personales	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 G	suplantación de sitios web para capturar datos personales	48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 SMLMV
269 H	Circunstancias de agravación punitiva	3 años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales.
269 I	Hurto por medios informáticos y semejantes	De 3 a ocho 8 años. prisión
269 J	Transferencia no consentida de activos	De 48 a 120 meses de prisión y multa de 200 a 1500 SMLMV

Tabla 1
Fuente: Propia

Desde el ámbito empresarial esta ley antepone la necesidad para los empleadores de crear los **métodos** indicados, para dar seguridad a la información.



Las empresas pueden ajustar los contratos de trabajo, determinar deberes y sanciones a los trabajadores en el reglamento interno, hacer convenios de confidencialidad y disponer áreas de trabajo donde se vigile por la seguridad de la información.

Con esta nueva ley se han adquirido herramientas para proceder y así mismo resguardar la información, sin embargo, se hace imprescindible capacitar a los trabajadores y crear conciencia en ellos del nivel que implica el manejo de la información.



Lectura recomendada

Para profundizar más los conocimientos los invito a realizar la siguiente lectura:

Ley 1273 de 2009.

Congreso de la Republica de Colombia.

Código penal

El **código penal** colombiano es un consolidado de reglas legales que crea el estado con el objetivo de garantizar la sana convivencia de los ciudadanos, sin embargo en el marco de esta legislación se hace referencia a los artículos que enmarcan delitos informáticos que directa o indirectamente afectan los datos y los sistemas informáticos.



Código penal

Documento legal que reúne leyes que afectan a las faltas y delitos

Artículo	Delito	URL
192	Violación de comunicaciones	http://leyes.co/codigo_penal/192.htm
194	Divulgación y empleo de documentos reservados	http://leyes.co/codigo_penal/194.htm
196	Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial	http://leyes.co/codigo_penal/196.htm
197	Utilización ilícita de redes de comunicaciones	http://leyes.co/codigo_penal/197.htm
258	Utilización indebida de información privilegiada	http://leyes.co/codigo_penal/258.htm
269 A	Acceso abusivo de información privilegiada	http://leyes.co/codigo_penal/269A.htm
269 B	Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación	http://leyes.co/codigo_penal/269B.htm
269 C	Interceptación de datos informáticos	http://leyes.co/codigo_penal/269C.htm
269 D	Daño informático	http://leyes.co/codigo_penal/269D.htm
269 E	Uso de software malicioso	http://leyes.co/codigo_penal/269E.htm
269 F	Violación de datos personales	http://leyes.co/codigo_penal/269F.htm
269 G	Suplantación de sitios web para capturar datos personales	http://leyes.co/codigo_penal/269G.htm
269 H	Circunstancias de agravación punitiva	http://leyes.co/codigo_penal/269H.htm
269 I	Hurto por medios informáticos	http://leyes.co/codigo_penal/269I.htm
269 J	Transferencia no consentida de activos	http://leyes.co/codigo_penal/269J.htm
270	Violación a los derechos morales de autor	http://leyes.co/codigo_penal/270.htm
271	Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos	http://leyes.co/codigo_penal/271.htm
272	Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones	http://leyes.co/codigo_penal/272.htm
418	Revelación de secreto	http://leyes.co/codigo_penal/418.htm
420	Injuria	http://leyes.co/codigo_penal/420.htm
431	Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública	http://leyes.co/codigo_penal/431.htm

Tabla 2
Fuente: Propia



Instrucción

Para adquirir una mayor concepción los invito a ver la videocápsula:

Legislación Informática.

Legislación Internacional sobre Delitos Informáticos



Figura 1

Fuente: <https://goo.gl/NCNhGj>

La legislación internacional como su nombre lo indica está contemplada en varios países generando medios de protección y regulando los aspectos para la articulación y el proceso de la información; introduciendo leyes y métodos de cooperación para enfrentar de manera eficaz la inclusión de los delitos informáticos, este tipo de protección va desde un enfoque civil hasta uno penal.

Este tipo de legislación abarca gran interés e inquietud, por lo que a través de un medio jurídico se pretende resguardar los derechos de los usuarios y que con el empleo de normativas jurídicas se busca

la forma idónea para protegerlos del uso improcedente e indebido de la información.

Ejemplo de esto, es el primer tratado internacional llamado convenio de Budapest que tiene como finalidad concebir nuevos protocolos y mecanismos de investigación, para localizar, rastrear y prevenir delitos; este tratado fue concebido por el consejo de Europa con el apoyo de Japón, China y Canadá siendo regido desde marzo del 2006.

Actualmente en el entorno internacional se han venido haciendo estimaciones sobre el uso indebido de las computadoras, lo cual ha dado lugar a nuevas leyes y a modificaciones de estas y a derechos penales en cada uno de los países y en conjunto para contrarrestar los delitos informáticos.

A continuación, trataremos la legislación que algunos países han implementado para contrarrestar los delitos informáticos y salvaguardar la información y los sistemas informáticos:

México

Desde la década de los noventa este país empezó a reformar las leyes códigos y normas para contrarrestar los avances tecnológicos, han creado e instaurado muchos de ellas que regulan los delitos informáticos en este país como lo son:

- Ley federal de protección de datos.
- Ley federal de derechos de autor.
- Código de comercio.
- Código penal de procedimiento civil.
- Ley federal de telecomunicaciones.

- Ley federal de instituciones de crédito.
- Ley federal de la propiedad industrial.
- Ley federal de competencia económica.
- Código federal de procedimientos penales.

Estados unidos

En este país se encuentran varias leyes federales que sancionan la propagación de un programa, información, comandos, códigos que afectan a los sistemas y dañan a la computadora entre estas leyes se destacan la 18 USA, capítulo 47, SECCIÓN 1029, Y SECCIÓN 1030, de 1994 que reformó al acta de fraude y a la federal de abuso computacional de 1986.

Con la ley del 94 se impuso contrarrestar las acciones de propagación de virus, en el acta se fijaron dos grados para creadores de virus como:

Los que con intención propagan virus y causan daño con una multa y una pena de 10 años de cárcel y para aquellos que los propagan con negligencia una multa y una pena de un año.

Las leyes federales se infringen cuando:

- Se compromete a un ordenador propio de los departamentos o agencias del gobierno de este país.
- Existe robo de información de defensa nacional asuntos exteriores, áreas restringidas o energía atómica.
- Donde se incluye a bancos o institu-

ciones financieras.

- Donde se involucran comunicaciones interestatales o con el exterior.
- Donde se perjudica a gente u ordenadores en otros países o estados.

Alemania

La ley de protección de datos en este país entró a regir desde enero de 1977 la cual reside en proteger los datos personales guardados en registros informáticos, en agosto de 1986 se dio a conocer una segunda ley contra delincuencia económica la cual castiga los delitos como estafa, sabotaje o modificación de datos informáticos y el uso indebido de tarjetas de crédito o cheques, esta segunda ley también fue acogida por Austria y los países escandinavos.

A partir de un ciberataque en contra del parlamento alemán, en julio de 2015 Alemania aprueba una ley de seguridad informática, que radica en fortalecer los dispositivos de protección a entidades.

Esta ley implanta reglas a bancos y entidades de transición energética para que protejan sus sistemas de hackers, todo lo que les sea anormal fuera de contexto y extraño o sospechoso deben informar seguida al departamento federal de seguridad informática (BSI) de lo contrario tendrá una multa estimada hasta de 100 mil euros.

Austria

Desde diciembre de 1987 este país con la ley de reforma del código penal condena a todo aquel que ocasione daño alguno a terceros así:

- Inclusión, anulación, modificación de datos.
- Proceder sobre la marcha del procesamiento de datos.
- Condena a aquel que cometa algún delito bajo su profesión de experto en sistemas.

Gran Bretaña

A partir de un ataque cibernético en el año 90 este país con la ley de abusos informáticos penalizó hasta por cinco años de cárcel o multas ilimitadas; esta ley incluye una sección determinada que precisa la alteración de datos sin autorización, también introduce cualquier tipo de intentos como acceso ilegal, virus, invalidación de funcionamiento del sistema y daño en los datos. Esta ley constituye como delito la propagación de virus informáticos.

Holanda

La ley de delitos informáticos en este país entró a regir desde marzo de 1993; se encuentran penalizados los siguientes delitos:

- Ingeniería social: (persuadir al usuario para que divulgue y entregue información).
- Hacking.
- Phreaking: (uso de telecomunicaciones eludiendo el pago de algún servicio).
- Adjudicación y repartición de virus.

Chile

Al nivel Latinoamérica este país dio el primer paso para sancionar con una ley

delitos informáticos entrando en rigor desde junio de 1993.

Están contemplados en los 4 artículos de esta ley relativa delitos informáticos como:

- Proceder malicioso al apropiarse, utilizar y conocer de forma inadecuada la información.
- Pena de prisión en daño de datos, incluidos virus.
- Proceder malicioso daño en información, partes, obstrucción, destrucción o modificación en la función del sistema.
- Proceder malicioso en revelación o emisión de datos.

Nota: la pena irá aumentando según el grado de delito.

Francia

La ley relativa de fraude informático en este país rige desde enero de 1998 algunos de los delitos que incluye son:

- Intrusión falsa que cambie o elimine datos.
- Proceder premeditado en obstruir y alterar el funcionamiento del sistema violando derechos a terceros.
- Eliminación, alteración o sabotaje en datos incluidos en el sistema.
- Fraudes mediante manipulación de computadoras.
- Manipulación de programas y de datos de salida.
- Propagación de Virus.

- Piratas Informáticos o Hackers.

Tratados internacionales



Figura 2

Fuente: <https://goo.gl/94byg7>

Entre los tratados internacionales encontramos:

- Convenio de Berna.
- Convención sobre la Propiedad Intelectual de Estocolmo.
- Convención para la Protección y Producción de Fonogramas de 1971.
- Convención Relativa a la Distribución de Programas y Señales de 1974.

La OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico generó un análisis para aplicar y conformar una legislación internacional penal unificada cuya finalidad es erradicar el problema del uso inadecuado de los sistemas ya que estos

afectan en gran escala la economía de los países, basada en esto en 1992 elaboró un conjunto de normas con el propósito de brindar fundamentos para que los países incluyeran en su legislación un marco de seguridad informático.

Existen convenios promovidos por la OMPI Organización mundial de la propiedad intelectual basada en la instauración de normas internacionales ecuanimes para un mundo en evolución.



Instrucción

Para conocer más del tema los invito a analizar el recurso infografía.

Otras Normas

Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia que trajo consigo el mejoramiento con respecto a la colaboración internacional para proteger la información y en si la sociedad de conductas ilícitas como: acceso e interceptación ilícita, la interferencia en datos y del sistema, la falsificación del ordenador, pornografía infantil y el empleo erróneo de dispositivos.

Este convenio es una normativa que **trasciende** como derecho positivo y no tiene impedimento alguno para que otros países se unan, pues entre mayor cantidad de países, se hará un mejor trabajo para combatir los ciberdelitos y aislarlos completamente.



Trasciende

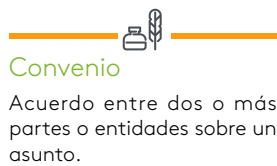
Empezar a conocerse una cosa que estaba oculta o era conocida por unos pocos.

Gran cantidad de organismos internacionales se están ocupando de fomentar leyes contra los delitos informáticos, entre los que se halla la OEA organización de los Estados Americanos que por medio de REMJA departamento de cooperación jurídica han venido desarrollando talleres y foros en los que se tratan los métodos para erradicar los delitos cibernéticos.

Además, se cuenta con la división sobre aplicaciones TIC y Ciberseguridad de la UIT Unión internacional de telecomunicaciones que han sido de gran influencia en la implementación de leyes internas en cada país.

Cuestiones de jurisdicción y competencia

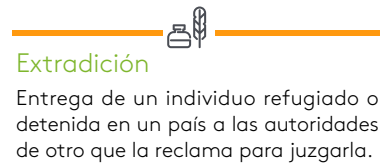
El **convenio** sobre Cibercrimen fue firmado en el año 2001 en Budapest, pero fue convalidado en el 2010 por España, cuya finalidad radica en complementar la normativa internacional.



En el artículo 37 de este convenio se dice que se podrá aliar cualquier país que no integre el consejo de Europa como lo han hecho Estados Unidos, Canadá, Japón y Sudáfrica, que cooperaron en los acuerdos, algunos países no han oficializado su alianza, pero han modificado su legislación como en el caso de Chile, Costa Rica, República Dominicana y Argentina.

En el artículo 39 “completar los tratados o acuerdos multilaterales o bilaterales aplicables entre las partes” con el que se busca tipificar los delitos, obtener mayor cooperación y presencia internacional.

Aparece en 2003 un acuerdo de **extradición** entre la Unión Europea y los Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar métodos ante peticiones de extradición, Estados Unidos identifica la jurisdicción al momento de hallar el empleo de correos o diferentes servicios que perjudique al comercio exterior o interestatal y que se hayan trasladado de estado a estado.



Se vincula en el artículo 10 una normatividad para combatir problemas de jurisdicción, aunque aún no se dispone de una clasificación jerárquica que ratifique un ente idóneo para su estudio.

Se han presentado proyectos como Corpus Iuris de 1999, en el entorno europeo, que relaciona la jurisdicción por medio de principios como:

- Nacionalidad o **domicilio** del acusado.
- Aquel a quien se compruebe culpabilidad.

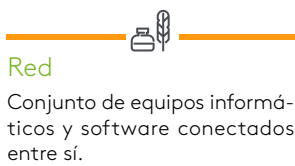


Sin embargo, no se hallan normas de competencia judicial o penal entre los países aliados, cuando por medio del sistema informático se incurre en una falta o delito, ni tampoco incide un campo judicial europeo homologable a lo dispuesto en el reglamento 44/2001 en el área civil.

Con las proyecciones que se han hecho para contrarrestar los delitos informáticos

no se ha generado proceso jurídico alguno, que determine un reglamento conciso y que contenga un esquema jerárquico para establecer qué país socio es el que va a considerar estos delitos.

Por ello, la Decisión Marco del año 2009 sobre la prevención y resolución de conflictos de jurisdicción penal ha creado gran desconcierto, ya que no ha logrado alcanzar su propósito, ni dar solución a los conflictos delictivos que genera a diario la red.



El Informe Anual del año 2003 de Eurojust, también decepciona ya que a pesar de los fundamentos que reúne, solo se contempla para orientar los medios del proceder penal lo que conlleva a que se deberá empezar y continuar solo en el país donde se originaron los delitos, o en el que repercutieran la mayoría de los efectos.

Por esta ausencia de fundamentos la propuesta de reglamento del consejo relativo a la creación de la fiscalía europea, de julio del 2013, se manifiesta con la inclusión de novedades dirigidas a los problemas que promueve que los actos delictivos tengan secuelas en un país o en varios y que estos tengan conocimiento del mismo.

En su artículo 27 se conoce la determinación de que el fiscal europeo sea el encargado de seleccionar la jurisdicción del procedimiento y radicar el ente jurisdiccional nacional cualificado, este fiscal tomará la decisión basado en:

- Lugar donde se cometió el delito o delitos.

- Lugar domiciliario usual del acusado y de las víctimas directas.
- Lugar donde se hallan situado las pruebas.

En conclusión, todas las normas y convenios solamente están considerando la cooperación internacional.



Instrucción

Para profundizar más en el tema los invito a ver la videocápsula:

Legislación internacional de la seguridad informática.

En el siguiente eje se aborda temas tan importantes como son los conceptos y características de los delitos informáticos.

Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23 de 1982*.

Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009*.

Oncins, A. (2011). *Seguridad Informática, Ethical hacking de ACISSI*. Ediciones Eni.

Suárez, A. (2009). *Manual de delito informático en Colombia*. Análisis dogmático de la Ley 1273 de 2009, Editorial: U. Externado de Colombia.

Walker, A. (2006). *Manual imprescindible seguridad, spam, spyware y virus*. Ediciones Grupo Anaya.